



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLY**;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Aek Kanopan Kelurahan
Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadly ditangkap sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan 5 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 8 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLY berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-2 (dua) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 1, 45 (satu koma empat lima) gram netto;

-1 (satu) buah plastic klip besar;

-1 (satu) buah plastic klip bear berisikan plastic klip sedang kosong;

-1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk skop;

-1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam;

-1 (satu) buah pipet besar warna hitam sekop;

-1 (satu) buah sendok warna merah;

-1 (satu) buah gunting;

-102 (seratus dua) buah plastic klip kecil kosong;

-9 (Sembilan) buah plastic klip kosong;

-1 (satu) buah mangkok kecil bening yang terbuat dari botol minumam;

-1 (satu) buah karton warna colkat;

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang tunai selilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-157/L.2.18/Enz.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FADLY** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualah Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berada di jalan Jendral Sudirman Aek Kanopan Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, teman terdakwa bernama saudara HERU (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “sini dulu kau, kerja lagi kau ya” dan terdakwa menjawab “iya bentar lagi” kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke lokasi penjualan narkotika jenis sabu yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualah Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan saat terdakwa tiba di lokasi terdakwa bertemu dengan saudara HERU sedang berjualan narkotika jenis sabu milik saudara HERU kemudian saudara HERU berkata kepada terdakwa “kerjalah kau ya, habis orang ini kau masuk” dan terdakwa menjawab “iya suka hati” kemudian terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 23.45 Wib saudara HERU kembali menghubungi terdakwa dan berkata “udah bisa” kemudian terdakwa pergi kelokasi penjualan narkotika tersebut kemudian pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa tiba dilokasi penjualan narkoba tersebut bertemu dengan saudara HERU dan saudara ARIF (DPO) kemudian Saudara Heru berkata kepada saudara ARIF "kasihlah rif" kemudian saudara ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang masing-masing berisi 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip besar kemudian terdakwa pun mulai berjualan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara HERU datang ke lokasi penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu terdakwa baru menjual sekitar setengah gram dan uang yang terkumpul Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata kepada saudara HERU "inilah pegang dulu baru ini dapat, nanti habis pulak ku buat" sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara HERU kemudian saudara HERU pergi dan terdakwa tetap melanjutkan menjual narkoba jenis sabu dan hingga sekira pukul 16.00 Wib uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkumpul sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu yang terjual hampir 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi INDRA PRADIPTA, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggrebekan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, Uang tunai senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 161/04.10102/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,05 gram (dua koma nol lima) gram dan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2004/NNF/2023 Tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram di duga mengandung narkotika milik terdakwa FADLY. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FADLY** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualah Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib saudara HERU (DPO) datang ke lokasi penjualan narkotika jenis sabu yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualah Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tersebut dan saat itu terdakwa baru menjual sekitar setengah gram dan uang yang terkumpul Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berkata kepada saudara HERU “inilah pegang dulu baru ini dapat, nanti habis pulak ku buat” sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara HERU kemudian saudara HERU pergi dan terdakwa tetap melanjutkan menjual

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan hingga sekira pukul 16.00 Wib uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut terkumpul sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu yang terjual hampir 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi INDRA PRADIPTA, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggrebekan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, Uang tunai senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa menuju Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 161/04.10102/2023 tertanggal 03 April 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,05 gram (dua koma nol lima) gram dan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2004/NNF/2023 Tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram di duga mengandung narkotika milik terdakwa FADLY. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta, saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya penjualan narkotika jenis sabu di daerah Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB saksi-saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penggrebekan, dan pukul 16.15 wib saksi-saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berjualan narkotika di lokasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Arif (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang merupakan suruhan dari Heru (DPO) selaku bandar narkoba sabu tersebut, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah R250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hardisyah Putra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta, saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya penjualan narkoba jenis sabu di daerah Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB saksi-saksi melakukan perencanaan untuk melakukan penggrebekan, dan pukul 16.15 wib saksi-saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berjualan narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggrebekan di lokasi gtersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Arif (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang merupakan suruhan dari Heru (DPO) selaku bandar narkoba sabu tersebut, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah R250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Arif (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang merupakan suruhan dari Heru (DPO) selaku bandar narkoba sabu tersebut, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah R250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2004/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik tersangka atas nama **FADLY** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram ;
2. 1 (satu) buah plastik klip besar ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;
4. 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
6. 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop;
7. 1 (satu) buah sendok warna merah;



8. 1 (satu) buah gunting;
9. 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong;
10. 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong;
11. 1 (satu) buah mangkok kecil bening yang terbuat dari botol minuman;
12. 1 (satu) buah karton warna coklat;
13. uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta, saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya penjualan narkoba jenis sabu di daerah Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian melakukan perencanaan untuk melakukan penggrebekan, dan pukul 16.15 wib saksi-saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berjualan narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggrebekan di lokasi gtersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Arif (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang merupakan suruhan dari Heru (DPO) selaku bandar narkoba sabu tersebut, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah R250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2004/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik tersangka atas nama **FADLY** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **FADLY** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Indra Pradipta, saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya penjualan narkotika jenis sabu di daerah Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian melakukan perencanaan untuk melakukan penggrebekan, dan pukul 16.15 wib saksi-saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sedang berjualan narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah karton warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong dan 1 (satu) buah mangkok kecil bening, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Arif (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang merupakan suruhan dari Heru (DPO) selaku bandar narkoba sabu tersebut, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) gram, dan tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2004/NNF/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik tersangka atas nama **FADLY** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop, 1 (satu) buah sendok warna merah, 1 (satu) buah gunting, 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong, 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah mangkok kecil bening yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah karton warna coklat, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan narkoba sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadly** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet besar warna putih berbentuk sekop;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet besar warna hitam berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah sendok warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 102 (seratus dua) buah plastik klip kecil kosong;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil bening yang terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah karton warna coklat;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20